

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3066/2531

นายสมศักดิ์ ธีรเริ่มสกุล
นางพวงทอง ชัมพานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 90

โจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค คำให้การของจำเลยก็มีได้ต่อสู้ว่าจำเลยมิได้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทคดีไม่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อความด้านหลังเช็คเลย จึงไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลังเช็คให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน 3 วัน.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็ค ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งส่งจ่ายเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท อีกฉบับหนึ่งส่งจ่ายเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเข้าบัญชีเรียกเก็บเงิน ปรากฏว่าธนาคารตามเช็คได้ปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คทั้งสองฉบับ โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยชำระเงินให้เพียง ๕,๐๐๐ บาทขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความแล้ว จำเลยชำระเงินให้โจทก์แล้ว ๓๐,๐๐๐ บาท หากต้องรับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบอีกเพียง ๔๐,๐๐๐ บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๖๕,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๒๘ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ
เสร็จ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยรับว่าเป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับจึงต้อง
รับผิดชอบในความในเช็คนั้นต่อโจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงจำเลยชำระเงินให้โจทก์แล้ว
เพียง ๕,๐๐๐ บาท แล้ววินิจฉัยข้อกฎหมายว่าที่จำเลยฎีกาอีกข้อหาหนึ่งว่าโจทก์ไม่
ส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลังเช็คพิพาทให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน ๓ วัน
ศาลฎีกาจึงไม่ควรรับฟังเช็คพิพาทให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน ๓ วัน
ศาลฎีกาจึงไม่ควรรับฟังเช็คพิพาทนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าคดีนี้ไม่มีข้อพิพาทกันเกี่ยวกับ
ข้อความด้านหลังเช็คเลย ตามคำให้การของจำเลยนั้นจำเลยก็ได้ต่อสู้ว่าจำเลยมิได้
เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาท จึงไม่มีความจำเป็นที่โจทก์จะต้องส่งสำเนาภาพถ่ายด้านหลัง
เช็คดังที่จำเลยกล่าวอ้างฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี)

ศาลแพ่ง - นายประกาศ นูรพางกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายเรืองธรรม ลัดพลี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ